

「동부지방산림청 안전보건관리규정」 일부개정 훈령

1. 개정이유

우리 지방청에서 도급사업을 추진하고 있음에도 안전보건총괄책임자 규정이 없어 안전보건관리책임자가 그 업무를 수행하고 있으므로, 안전보건관리책임자를 도급사업에서의 안전보건총괄책임자로 지정하여 수급인 근로자에 대한 안전보건 관리 책임성을 제고하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 도급사업의 경우 안전보건관리책임자를 안전보건총괄책임자로 하는 내용을 신설하고, 안전보건총괄책임자 또는 관리감독자가 도급사업 안전보건활동을 실시하는 것으로 개정
- 나. 안전보건교육을 자체적으로 수행하는 경우에 교육강사의 자격을 「안전보건 교육규정(고용노동부고시)」에 맞추어 확대
- 다. 안전관리 조직 체계도 현행화(지역경영팀 삭제)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 산업안전보건법
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당 기관 없음
- 라. 기 타 : 산업안전보건위원회 심의·의결(2025.6.18.)

「동부지방산림청 안전보건관리규정」 일부개정 훈령

「동부지방산림청 안전보건관리규정」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조제1항제6호를 다음과 같이 신설한다.

별표 2 근로자등 안전보건교육 강사기준을 만족하는 사람

제17조제1항을 제17조제3항으로 하고, "동부지방산림청장 및 소속기관의 장은"을 "안전보건총괄책임자 또는 관리감독자는"으로 한다.

제17조제1항을 다음과 같이 신설한다.

관계수급인의 근로자가 동부지방산림청의 사업장에서 작업을 하는 경우에는 제6조의 안전보건관리책임자를 도급인의 근로자와 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위한 업무를 총괄하여 관리하는 안전보건총괄책임자로 한다.

제17조제2항을 제17조제4항으로 하고, "동부지방산림청장 및 소속기관의 장은"을 "안전보건총괄책임자 또는 관리감독자는"으로 한다.

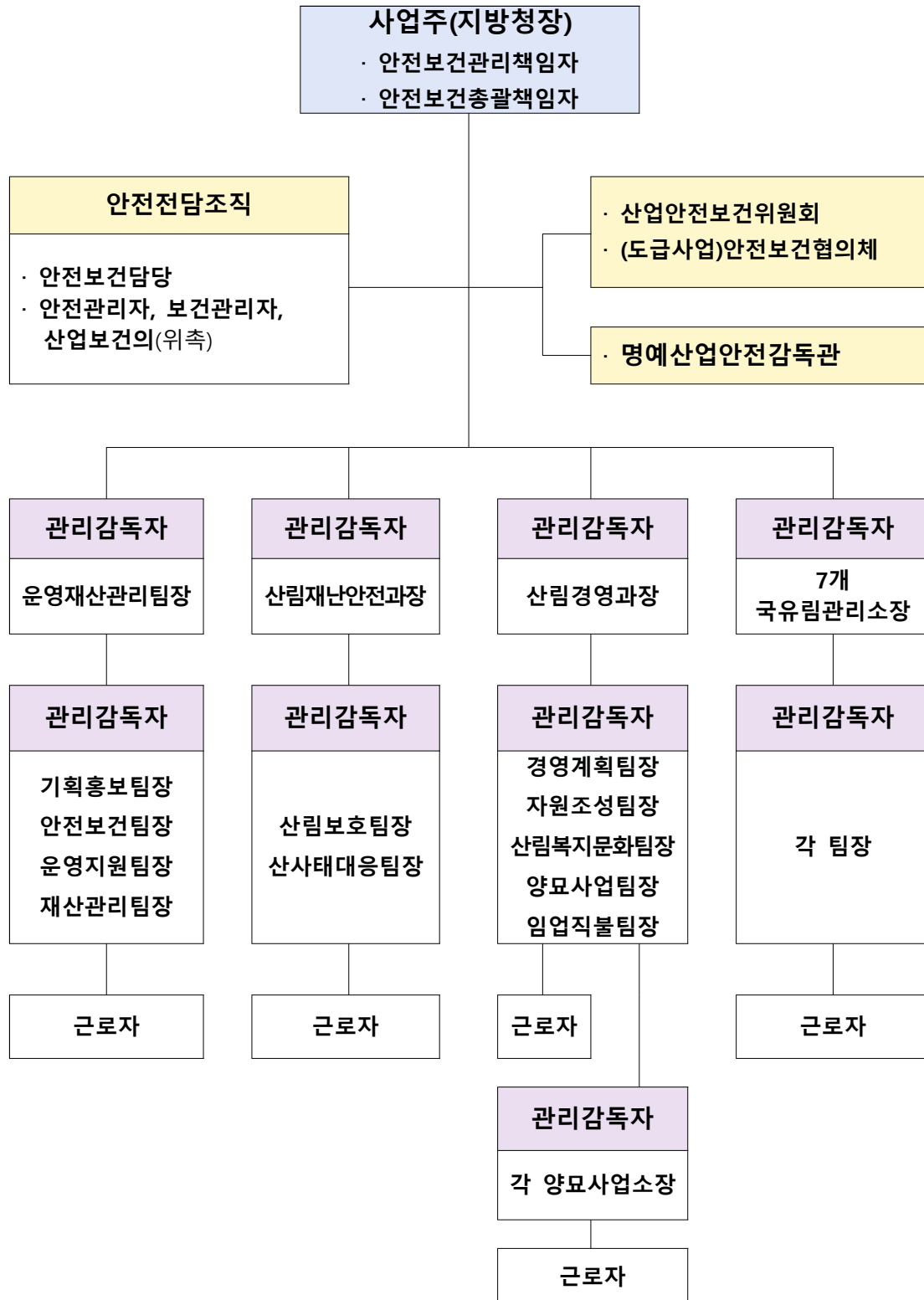
제17조제2항을 다음과 같이 신설한다.

안전보건총괄책임자의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 도급인과 수급인의 위험성평가의 실시에 관한 사항
2. 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있거나 중대재해가 발생 시 작업의 중지
3. 도급 시 산업재해 예방조치
4. 산업안전보건관리비의 관계수급인 간의 사용에 관한 협의·조정 및 그 집행의 감독
5. 안전인증 대상기계 등과 자율안전확인 대상기계 등의 사용 여부 확인

[별표]를 [별표 1]로 하고, 안전관리 조직 체계도를 다음과 같이 개정한다.

[별표 1] 안전관리 조직 체계도



[별표 2] 근로자등 안전보건교육 강사기준을 다음과 같이 신설한다

근로자등 안전보건교육 강사기준 (제14조 관련)

1. 안전보건교육기관 및 직무교육기관의 강사와 같은 등급 이상의 자격을 가진 사람
2. 사업주, 법인의 대표자, 대표이사 및 안전보건 관련 이사
3. 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」 제4조제2호에 따른 안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리하는 전담 조직에 소속된 사람으로서 안전·보건에 관한 업무 경력이 있는 사람. 이 경우 이 사람은 소속되어 있는 조직이 안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리하는 모든 사업장을 대상으로 교육할 수 있다.
4. 사업장 내에서 이루어지는 작업에 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람으로서 사업주가 강사로서 적정하다고 인정하는 사람.
5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 실무경험을 보유한 사람
 - 가. 법 제21조제1항에 따른 안전관리전문기관과 보건관리전문기관, 법 제74조에 따른 건설재해예방 전문지도기관 및 법 제120조에 따른 석면조사기관의 종사자로서 실무경력이 3년 이상인 사람
 - 나. 소방공무원 및 응급구조사 국가자격 취득자로서 실무경력이 3년 이상인 사람
 - 다. 근골격계 질환 예방 전문가(물리치료사 또는 작업치료사 국가면허 취득자, 1급 생활스포츠지도사 국가자격 취득자) 또는 직무스트레스예방 전문가(임상심리사, 정신보건임상심리사 등 정신보건 관련 국가면허 또는 국가자격·학위 취득자)
 - 라. 「의료법」 제5조 또는 제7조에 따라 의사 또는 간호사 자격을 가진 사람
 - 마. 「공인노무사법」 제3조에 따라 공인노무사 자격을 가진 사람
 - 바. 「변호사법」 제4조에 따라 변호사 자격이 있는 사람
 - 사. 한국교통안전공단에서 교통안전관리 실무경력이 3년 이상인 사람
 - 아. 보건복지부에서 실시하는 자살예방 생명지킴이(게이트키퍼) 강사양성교육 과정 이수자 및 보고듣고말하기 강사양성교육 과정 이수자

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	제 안
제14조(안전보건교육강사) ① 안전보건교육을 자체적으로 수행하는 경우에 교육을 할 수 있는 사람은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다. 1. 안전보건관리책임자 2. 관리감독자 3. 안전관리자 및 보건관리자 4. 한국산업안전공단에서 실시하는 해당 분야의 강사 요원 교육과정을 이수한 사람 5. 산업안전지도사	제14조(안전보건교육강사) ① ----- ----- -----. 1. ----- 2. ----- 3. ----- 4. ----- ----- 5. ----- <신설> 6. 별표 2 근로자등 안전보건교육 강사기준을 만족하는 사람
제17조(도급사업 안전보건활동) ① 동부지방산림청장 및 소속기관의 장은 도급사업장의 종사자의 안전을 위해서 사업장의 위험요소를 체계적으로 도출·개선하고, 다양한 안전보건 활동이 유기적으로 수행될 수 있도록 다음 각 호의 사항을 조치하여야 한다. (각 호 생략) ② 동부지방산림청장 및 소속기관의 장은 도급사업 관련 안전 및 보건에 관한 협의체 회의를 정기적으로 개최하고 그 결과를 기록·보존하며, 다음 각 호의 사항을 협의한다. (각 호 생략)	제17조(도급사업 안전보건활동) <신설> ① 관계수급인의 근로자가 동부지방산림청의 사업장에서 작업을 하는 경우에는 제6조의 안전보건관리책임자를 도급인의 근로자와 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위한 업무를 총괄하여 관리하는 안전보건총괄책임자로 한다. <신설> ② 안전보건총괄책임자의 직무는 다음 각 호와 같다. 1. 도급인과 수급인의 위험성평가의 실시에 관한 사항 2. 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있거나 중대재해가 발생 시 작업의 중지 3. 도급 시 산업재해 예방조치 4. 산업안전보건관리비의 관계수급인 간의 사용에 관한 협의·조정 및 그 집행의 감독 5. 안전인증 대상기계 등과 자율안전확인 대상기계 등의 사용 여부 확인 ③ 안전보건총괄책임자 또는 관리감독자는 ----- ----- -----. (각 호 생략) ④ 안전보건총괄책임자 또는 관리감독자는 ----- ----- -----. (각 호 생략)

현 행

[별표] 안전관리 조직 체계도



개 정

[별표 1] 안전관리 조직 체계도



근로자등 안전보건교육 강사기준 (제14조 관련)

1. 안전보건교육기관 및 직무교육기관의 강사와 같은 등급 이상의 자격을 가진 사람
2. 사업주, 법인의 대표자, 대표이사 및 안전보건 관련 이사
3. 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」 제4조제2호에 따른 안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리하는 전담 조직에 소속된 사람으로서 안전·보건에 관한 업무 경력이 있는 사람. 이 경우 이 사람은 소속되어 있는 조직이 안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리하는 모든 사업장을 대상으로 교육할 수 있다.
4. 사업장 내에서 이루어지는 작업에 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람으로서 사업주가 강사로서 적정하다고 인정하는 사람.
5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 실무경험을 보유한 사람
 - 가. 법 제21조제1항에 따른 안전관리전문기관과 보건관리전문기관, 법 제74조에 따른 건설재해예방 전문지도기관 및 법 제120조에 따른 석면조사기관의 종사자로서 실무경력이 3년 이상인 사람
 - 나. 소방공무원 및 응급구조사 국가자격 취득자로서 실무경력이 3년 이상인 사람
 - 다. 근골격계 질환 예방 전문가(물리치료사 또는 작업치료사 국가면허 취득자, 1급 생활스포츠지도사 국가자격 취득자) 또는 직무스트레스예방 전문가(임상심리사, 정신보건임상심리사 등 정신보건 관련 국가면허 또는 국가자격·학위 취득자)
 - 라. 「의료법」 제5조 또는 제7조에 따라 의사 또는 간호사 자격을 가진 사람
 - 마. 「공인노무사법」 제3조에 따라 공인노무사 자격을 가진 사람
 - 바. 「변호사법」 제4조에 따라 변호사 자격이 있는 사람
 - 사. 한국교통안전공단에서 교통안전관리 실무경력이 3년 이상인 사람
 - 아. 보건복지부에서 실시하는 자살예방 생명지킴이(게이트키퍼) 강사양성교육 과정 이수자 및 보고듣고말하기 강사양성교육 과정 이수자